

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5953/2537

นางสาว สม หวัง ปลีนารัมย์
นาย สุรสิทธิ์ เรือนทอง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 437

ป.วิ.พ. มาตรา 142 วรรคแรก

โจทก์บรรยายฟ้องว่า การที่จำเลยเป็นผู้ขับรถจักรยานยนต์และเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์คันที่ชนโจทก์จนโจทก์ได้รับอันตรายบาดเจ็บสาหัสจากการทำละเมิดของจำเลย จำเลยจึงต้องตกอยู่ในฐานะเป็นบุคคลที่ควบคุมดูแลยานพาหนะซึ่งเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลนั้นเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จำเลยเพียงแต่เป็นผู้นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์โดยไม่ได้เป็นผู้ขับรถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุชนโจทก์จึงจะให้จำเลยต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ครอบครองยานพาหนะอันเดินด้วยเครื่องจักรกลไม่ได้ เพราะเป็นการนอกฟ้อง เนื่องจากโจทก์มิได้ฟ้องขอให้จำเลยรับผิดชอบในฐานะผู้ครอบครองรถจักรยานยนต์คันที่ชนโจทก์ในขณะที่เกิดเหตุตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 437

โจทก์ฟ้องโดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาว่า จำเลยเป็นผู้ขับและเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กรุงเทพมหานคร 7 ฉ-4598 และได้ขับรถจักรยานยนต์ดังกล่าวโดยประมาทเป็นเหตุให้ชนโจทก์ซึ่งกำลังเดินข้ามถนน

ตรงช่องทางข้าม (ทางม้าลาย) ได้รับอันตรายสาหัส โจทก์ใช้เวลารักษาอยู่ 4 เดือน และต้องพิการตลอดชีวิตเนื่องจากกระดูกคอเคลื่อนและกระดูกขาขวาหัก โจทก์ต้องพักการเรียนขณะนั้นและขาดรายได้ ทั้งไม่สามารถประกอบการทำงานได้ตามปกติขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า ขณะเกิดเหตุนายอนุโรจน์ เพื่อนของจำเลยเป็นผู้ขับรถจักรยานยนต์โดยจำเลยนั่งซ้อนท้าย และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัยเพราะโจทก์เดินข้ามถนนตรงที่เกิดเหตุตัดหน้ารถจักรยานยนต์ที่นายอนุโรจน์ขับอย่างกระชั้นชิด เหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความประมาทของจำเลย จำเลยมิได้ทำละเมิดต่อโจทก์ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายและดอกเบี้ยจากจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินค่าเสียหายจำนวน 80,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์ โดยได้รับอนุญาตให้อุทธรณ์อย่างคนอนาถา

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยได้รับอนุญาตให้ฎีกาอย่างคนอนาถา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า นายอนุโรจน์เป็นผู้ขับรถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุชนโจทก์จนได้รับบาดเจ็บ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยไม่ได้เป็นผู้ขับรถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุแล้วจึงมีปัญหาวินิจฉัยต่อไปว่า จำเลยจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ดังที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยมาหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่า การที่จำเลยเป็นผู้ขับรถจักรยานยนต์และเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์คันที่ชนโจทก์ จนโจทก์ได้รับอันตรายบาดเจ็บสาหัสจากการทำละเมิดของจำเลย จำเลยจึงต้องตกอยู่ในฐานะเป็นบุคคลที่ควบคุมดูแลยานพาหนะซึ่งเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลนั้น ดังนั้นเมื่อข้อ

เท็จจริงรับฟังได้ว่า จำเลยเพียงแต่เป็นผู้นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์โดยไม่ได้เป็นผู้
ขับรถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุชนโจทก์แต่อย่างใด จึงจะให้จำเลยต้องรับผิดชอบในฐานะ
ผู้ครอบครองยานพาหนะอันเดินด้วยเครื่องกำลังจักรกลไม่ได้เพราะเป็นการนอกฟ้อง
เนื่องจากโจทก์มิได้ฟ้องขอให้จำเลยรับผิดชอบในฐานะผู้ครอบครองรถจักรยานยนต์คันที่
ชนโจทก์ในขณะที่เกิดเหตุ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 437 แต่
อย่างใดไม่จำต้องวินิจฉัยข้อฎีกาอื่นของจำเลยอีกต่อไป

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(อากร อัฐกุล-สนัด หมายถึงสวัสดิ์-สุชาติ ถาวรวงษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>